

1503185-98.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos do Processo nº 1509120-27.2019.8.26.0228, da 28ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 01/02/2021. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, partindo de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503185-98.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503185-98.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2035346/2022 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 22874396 - 101º

D.P. JDIM IMBUIAS, 2035346 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAÍQUE DE SOUZA WANDERLEI e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

MAURÍCIO FELICIANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/04), em data e horário incertos, entre 18 de janeiro de 2021 e 07 de fevereiro de 2022, nesta cidade e comarca de São Paulo, recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular Motorola/G8 play, avaliado em R\$ 900,00 (novecentos reais), coisa que sabia ser produto de crime cometido em desfavor da vítima Rebecca Michelotto de Almeida. Ainda, consta da denúncia que no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 04h35min, na Rua São Sigismundo, nº 45, Jardim Santa Fé, nesta cidade e comarca de São Paulo, CAIQUE DE SOUZA WANDERLEI conduzia, em proveito próprio, a motocicleta Honda/CB250F Twister, de placa DYI-5960, avaliada em R\$ 19.301,00 (dezenove mil,

trezentos e um reais), coisa que sabia ser produto de crime cometido em desfavor da vítima Alcir Brandão de Melo.

Relata a inicial que segundo o apurado, no dia 18 de janeiro de 2021, a vítima Rebecca Michelotto de Almeida teve seu aparelho celular Motorola/G8 Play roubado por dois homens não identificados, consoante o narrado no boletim de ocorrência nº 215625/2021 (fls. 113/115)

Narra a exordial que apurou-se, também, que no dia 03 de fevereiro de 2022, a vítima Alcir Brandão de Melo teve sua motocicleta Honda/CB250F Twister, de placa DYI-5960, roubada por dois indivíduos desconhecidos, conforme boletim de ocorrência nº AG2152-1/2022 (fls. 178/180).

Segundo a acusação, no dia 07 de fevereiro de 2022, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua Major Lucio Dias Ramos, altura do nº 35, quando avistaram os denunciados no contrafluxo, ocupando uma motocicleta sem placa. Diante da atitude suspeita, os policiais deram ordem de parada, a qual não foi obedecida, motivo pelo qual iniciou-se breve acompanhamento.

Expõe a denúncia que logo após, os denunciados foram abordados já na Rua São Sigismundo, altura do nº 45, sendo que CAIQUE conduzia a motocicleta, que era ocupada pelo garupa MAURÍCIO.

Consigna a inicial acusatória que, submetidos à busca pessoal, com MAURÍCIO foi encontrado o referido aparelho celular, produto de crime. Em diligências, verificou-se, ainda, através do número do motor da motocicleta, que o automóvel era também produto de crime anterior. Assim, diante dos fatos, os denunciados CAIQUE e MAURÍCIO foram presos em flagrante e, informalmente, negaram a prática do crime. É da exordial que Rebecca e Alcir reconheceram os bens apreendidos como sendo de sua propriedade, no entanto, não reconheceram os denunciados como sendo os autores dos crimes de roubo (fls. 52/53). Formalmente interrogados, os denunciados permaneceram em silêncio (fls. 13 e 21).

Por decisão exarada em 08 de fevereiro de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva em prejuízo do acusado MAURÍCIO, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal, ao passo que foi concedida a liberdade provisória ao acusado CAIQUE (fls. 84/87).

Aos 22 de fevereiro de 2022, a denúncia foi recebida para o réu MAURÍCIO e, na mesma oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 28 de abril de 2022. Em tempo, foi designada audiência virtual de proposta de acordo de não persecução penal para o dia 20 de abril de 2022, em benefício do réu CAIQUE (fls. 117/118).

MAURÍCIO foi citado e intimado (fl. 158).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 162).

Em 22 de março de 2022, o recebimento da denúncia oferecida foi mantida com relação ao réu MAURÍCIO (fls. 163/164).

Na data de 20 de abril de 2022, o réu CAIQUE foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, com fundamento no artigo 89, §1º, da Lei nº 9.099/1995, pelo período de 2 (dois) anos (fls. 184/185).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida uma testemunha policial militar e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu Maurício, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. Superior Tribunal de Justiça e o período de prisão cautelar do acusado; b) a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, pois o réu não é reincidente específico e a medida se mostra socialmente recomendável no presente caso, de crime que não pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça à

pessoa; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o acusado é seu autor.

Ocorreu, de fato, o crime de receptação do aparelho de telefone celular, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/08), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 50/51), Boletim de Ocorrência (fls. 62/65), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 108/110), bem como pela prova oral colhida.

Não há dúvidas de que o aparelho celular apreendido em posse do réu tratava-se de bem produto de crime de roubo ocorrido aos 18 de janeiro de 2021, em prejuízo da vítima Rebecca Michelotto de Almeida, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência nº 215625/2021 (fls. 113/115).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Foi ouvida em juízo a testemunha Kesley Alves Rosa, policial militar, que narrou, em síntese, que estavam em patrulhamento quando se depararam com uma motocicleta em alta velocidade no contrafluxo. Eles estavam sem placa e iniciou-se um acompanhamento. O condutor da motocicleta falou que a moto era do tio, mas a moto era produto de roubo. Com o garupa tinha um celular e através do número do IMEI foi constatado ser produto de roubo.

Ao ser interrogado em juízo, o Réu MAURÍCIO admitiu a autoria. Em suma, o réu aduziu que está com 22 anos de idade. Morava em um quintal com seis casas, junto com as tias, em uma casa sozinho, casa própria, só um quarto. Estava trabalhando e alugou uma casa para morar com a esposa e o filho com 1 ano e 2 meses. No momento estava um pouco na casa própria, arrumando a casa de aluguel. Estava trabalhando na reciclagem do Shopping Jardim Sul. Contratado por Francisco. Ganhava mil e seiscentos reais aproximadamente. Tinha enviado os documentos para ser registrado, mas não chegou a ser registrado. Estava em regime aberto. Vai falar a verdade. O irmão trabalhava em um lava-rápido e deu uma bicicleta para o interrogando. Trocou a bicicleta pelo celular na feira do "rolo". Não pegou documento algum do celular. Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

No mais, consoante elucidativo julgado extraído do Código Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, Editora Atlas, 2ª edição: TACRSP:

"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (RT 746/629).

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas assim como as demais, ressaltando, ainda, que não foi apresentada pela ilustre

Defensoria Pública nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

O tipo penal previsto no artigo 180 do Código Penal traz cinco núcleos verbais, sendo um deles a conduta de receber coisa que sabe ser produto de crime.

Diante do conjunto probatório colhido nos autos, inarredável a presença do elemento subjetivo do tipo. Nos presentes autos, pois, não sobreveio prova idônea apta a infirmar o conhecimento da origem ilícita do bem receptado, tornando inequívoca a presença do dolo.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase verifico que o réu, apesar de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação da pena, não ostenta outro antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena base. Com efeito, infere-se da certidão acostada as fls. 153/154 que o réu possui condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos do Processo nº 1509120-27.2019.8.26.0228, da 28ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 01/02/2021. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, partindo de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme certidão as fls. 153/154), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Ante a ausência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno a pena de 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com a súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Diante da quantidade de pena aplicada, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. O crime imputado nestes autos (receptação de celular) não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e a reincidência não se operou em virtude da prática do mesmo crime, registrando-se que o Réu já se encontrava em regime aberto desde 23/03/2020, conforme se extrai de fl. 153. Não se olvida, ainda, que o Réu se encontra preso por estes autos desde 07/02/2022. Assim, tratando-se de pena igual a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado MAURÍCIO FELICIANO, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 10 dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição

financeira favorecida.

Considerando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, deve ser facultado ao Réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se Alvará de Soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA